



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران عدلان پارسا

فصل اول اصول کلی

اصل اول

نوع رژیم سیاسی ایران جمهوری است و تحت نام جمهوری ایران نامیده و شناخته می شود.

اصل دوم

حاکمیت ایران بدون توجه به جنس، مذهب، تیره، عقیده سیاسی، وضع اجتماعی و ثروت ایرانیان متعلق به تمامی ملت ایران است.

اصل سوم

ریاست کشور و مظهر وفاق ملی، رئیس جمهور است که بدون دخالت در امر سیاست و حکومت، پاسداری از قانون اساسی جمهوری ایران را بر عهده دارد.

اصل چهارم

قانون متضمن آزادیهای ملت ایران در برابر قدرت است که بر اساس معیارهای فرهنگی ایران، اصول بشردوستانه و علمی و توسط نخبگان برگزیده ملت ایران انشاء و تصویب می گردد.

اصل پنجم

در جمهوری ایران امور کشور به اتکاء آراء عمومی اداره می شود که این امر از طریق انتخاب سناتورهای سنا، نمایندگان نشست ملی، اعضای شوراها یا نظائر آنها، یا از طریق همه پرسی در مواردیکه در اصول این قانون معین شده است انجام خواهد شد.

اصل ششم

در جمهوری ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و ملت ایران است. هیچ فرد یا مقام یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی کشور ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران آزادیهای مشروع ملت ایران را، هر چند با وضع قوانین سلب نماید.

اصل هفتم

از آنجا که خانواده رکن اساسی و طبیعی اجتماع است، تمامی قوانین و برنامه ریزیهای مربوط به آن باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و بقاء آن و پاسداری از ارزشهای اجتماعی باشد.

اصل هشتم

تمامی ایرانیان در انتخاب مذهب خویش آزادند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به دلیل اعتقادات وی مورد اذیت و آزار قرار داد. این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.

اصل نهم

بنا به اصل جدایی دین از سیاست، نظام ایران نظامی سکولار، بدون دخالت هر مذهبی در امر سیاست و حکومت است. هیچ فرد یا گروهی نمی تواند برخورداری از مذهبی ویژه را امتیازی برای ارجحیت خود نسبت به افراد اجتماع بدانند.

فصل دوم

زبان، خط، تاریخ، سرود ملی، روزهای ملی و پرچم رسمی کشور

اصل دهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و تیره ای در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس آنها در مدارس در کنار زبان فارسی تا جایی که وحدت ملی و فرهنگی ایران را تهدید ننماید آزاد است.



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل یازدهم

از آنجائیکه تاریخ هر کشور باید در برگزیده تمامی تاریخ آن کشور و قدمت آن باشد، مبداء تاریخ رسمی ایران، ورود اقوام آریایی به ایران می باشد که به نام تاریخ نوروزی نامیده شده و مبنای کار ادارات دولتی می باشد. تعطیل رسمی هفتگی روزهای آدینه و شنبه می باشد.

اصل دوازدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با نشان طلایی شیر و خورشید در بین رنگ سفید آن است. رنگ سبز در بالا، رنگ سرخ در پایین و سفید مابین آندو قرار دارد.

اصل سیزدهم

سرود ملی کشور ایران، سرود ای ایران است.

اصل چهاردهم

روزهای ملی هر کشور مظهر وفاق ملی هستند، روزهای ملی کشور ایران به قرار زیر هستند:
- به پاس بزرگداشت مقام پدر و مادر و تجلیل از مقام آنان، هفتم فروردین ماه هر سال که مصادف با فصل بهار مظهر تولد طبیعت است و پدر و مادر نیز مظهر تولد و پیدایش انسانند و نقش یکسان در تعالی خانواده دارند، روز پدر و مادر نامیده می شود.

- از آنجا که کودک گرمی بخش محیط خانواده است، هفتم تیرماه هر سال که مصادف با فصل تابستان مظهر گرمی طبیعت است روز کودک نامیده می شود.

- به پاس بزرگداشت آنان که در بین ما نیستند، روز هفتم مهر ماه هر سال که مصادف با فصل پاییز، خزان طبیعت است روز یادمان مردگان نامیده می شود.

- به پاس بزرگداشت سربازان وطن و تجلیل از مقام آنان که با ایثار جان خویش سرمای جنگ را به جان خریده و گرمی زندگی را برای ملت خویش به ارمغان آوردند، روز هفتم دی ماه هر سال که مصادف با فصل زمستان سرما بخش طبیعت و به یاد آورنده سرمای جنگ است روز سرباز گمنام نامیده می شود.

انتخاب روزهای دیگر متناسب با فرهنگ ملی ایران توسط دولت و تصویب سنا و نشست ملی ایران بلامانع است. جشن ها و مناسبتهای ملی ایران نیز به عنوان روزهای ملی ایران شناخته می شوند که دولت موظف به تعیین و تدوین و نشر آداب آنان می باشد.

فصل سوم حقوق ملت بخش اول حقوق کلی ملت

اصل پانزدهم

همه ایرانیان از هر تیره، جنس، مذهب و وضع اجتماعی و ثروت در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار بوده و حق دارند شخصیت حقوقی آنان در همه جا به عنوان یک انسان در برابر قانون شناخته شده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند.

اصل شانزدهم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل و امنیت شخصی اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون جایز شمرده باشد.

اصل هفدهم

از آنجا که آگاهی حق همه مردم است و نشریات، مطبوعات و رسانه های گروهی یکی از ارکان اساسی جامعه مدنی و حافظ دموکراسی هستند، در بیان مطالب آزادند و برای فعالیت خویش نیاز به اخذ هیچ نوع مجوزی ندارند. هیچ نشریه، مطبوعه و رسانه گروهی را نمی توان به هیچ دلیلی توقیف و تعطیل نمود.

اصل هجدهم

بازرسی و نرساندن نامه ها و پیک های الکترونیک (ای-پیک)، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای متن مخابرات تلگرافی، تلکس، فکس و پیک الکترونیک، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس در آنها ممنوع است مگر به حکم قانون.



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل نوزدهم

احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی مشروط به اینکه استقلال، آزادی و وحدت ملی ایران را نقض نکنند آزادند و برای فعالیت خویش نیاز به اخذ مجوز ندارند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنان وادار نمود. تشکیل هر حزب و جمعیت و انجمن سیاسی بر پایه اندیشه های مذهبی ممنوع است.

اصل بیستم

تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح و توسل به اعمال خشونت آمیز بنا به ارزشهای فرهنگی و ملی ایران آزاد است.

اصل بیست و یکم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی، حقوق دیگران و ارزشهای اجتماعی نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و دوم

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

اصل بیست و سوم

دولت موظف به تامین وسائل و امکانات لازم برای آموزش و پرورش، متناسب با عالی ترین استانداردهای علمی است. آموزش تا پایان مقطع متوسطه برای همگان اجباری است.

اصل بیست و چهارم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است امکانات لازم را جهت تامین مسکن برای ملت ایران فراهم نماید.

اصل بیست و پنجم

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله شفاه و کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متهم حق دارد بدون حضور وکیل مدافع خویش هیچ پاسخی به پرسشهای مطروحه ندهد. بازجویی از وی در هر مقطعی بدون حضور وکیل مدافع ممنوع و در صورت انجام فاقد اعتبار است.

اصل بیست و ششم

تشکیل دادگاهها علنی است و تشکیل غیر علنی آنها به هیچ دلیلی امکان پذیر نیست مگر به خواست متهم.

اصل بیست و هفتم

هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل اقامت مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردیکه قانون مقرر می دارد.

اصل بیست و هشتم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به مراجع قضائی رجوع نماید، همه افراد ملت حق دسترسی به مراجع قضائی را دارند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود.

اصل بیست و نهم

حق برخورداری از وکیل در تمامی مراجع قضائی و مراحل دادرسی و بازجویی برای همه باید رعایت گردد و در صورت عدم تمکن شخص برای استخدام وکیل، برای وی وکیل تسخیری فراهم شود.

اصل سی ام

اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازاتها می باشد و افراد را تنها می توان بنا به موارد مصروحه در قانون که جرم شناخته شده است متهم نمود و در صورت اثبات اتهام به مجازات تعیین شده در قانون محکوم نمود. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق مراجع قضائی و به موجب قانون باشد.

اصل سی و یکم

اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در مراجع قضائی صالح ثابت گردد.



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل سی و دوم

اصل بر سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها بوده و هیچکس را نمی توان بنا به ارتکاب جرمی خارج از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مجازات نمود مگر اینکه آثار و نتیجه جرم فوق در ایران یافت شود.

اصل سی و سوم

اگر فردی جرمی در خارج قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران مرتکب شود و مجازات آن را بنا به قوانین خارجی تحمل نماید، دیگر نمی توان وی را در ایران به خاطر همان جرم خاص در پرونده مشخص محاکمه نمود.

اصل سی و چهارم

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا ادای سوگند ممنوع بوده و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

اصل سی و پنجم

هیچکس را نمی توان به اتهام جرمی خاص در پرونده ای مشخص که پیش از آن بدان متهم شده و تبرئه گردیده یا مجازات آن را تحمل نموده است، مجددا مورد پیگرد قانونی و محاکمه قرار داد.

اصل سی و ششم

اعمال مجازاتهای وحشیانه همانند شلاق، سنگسار، به دار آویختن، قطع عضو و از این قبیل ممنوع می باشد.

اصل سی و هفتم

هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. تمامی متهمان در مراجع قضائی باید با لباس شخصی خود حاضر شوند.

اصل سی و هشتم

هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل سی و نهم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ فرد ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا خدمت او در نیروهای مسلح سایر کشور ها .

اصل چهلم

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست نمایند.

اصل چهل و یکم

هر طفل متولد شده از پدری مادر ایرانی در هر کجای دنیا، ایرانی شناخته شده و دارای تابعیت ایران است.

اصل چهل و دوم

تعدد زوجات ممنوع است و متخلف از این اصل مجازات خواهد شد. تنها نکاح دائم به رسمیت شناخته می شود و نکاح منقطع فاقد اعتبار بوده و انجام آن جرم محسوب می شود.

اصل چهل و سوم

هیچ زن و مردی را به دلیل تفاوت مذهب آنان نمی توان از ازدواج با یکدیگر منع کرد.

اصل چهل و چهارم

هر کس حق مالکیت نسبت به اموال خویش را دارد و نمی توان اموال وی را مصادره یا توقیف نمود مگر بنا به حکم قانون.

اصل چهل و پنجم

هر کس حق دارد از منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

اصل چهل و ششم

ترویج اندیشه های ضد بشریت، نژاد پرستانه و تشویق و ترغیب افراد اجتماع به جنگ با یکدیگر و تجزیه طلبی ممنوع می باشد.

بخش دوم

حقوق زنان

اصل چهل و هفتم

کشف حجاب و وادار زنان به داشتن حجاب هر دو ممنوع است. زنان در تعیین نوع پوشش خود متناسب با ارزشهای اجتماع آزاد هستند.



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل چهل و هشتم

زنان در تمامی موارد دارای حقوق یکسان با مردان بوده و نمی توان حقوق آنان را بنا به هر دلیلی حتی با وضع قوانین محدود نمود.

اصل چهل و نهم

اطلاق واژه جنس دوم یا هر نوع واژه دیگر که متبادر کننده چنین معنایی به ذهن باشد برای زنان ممنوع است.

اصل پنجاهم

دولت موظف به حمایت از مادران در زمان بارداری و فراهم نمودن شرایط متناسب با وضعیت آنان در طول زمان بارداری می باشد.

بخش سوم

حقوق کودکان

اصل پنجاه و یکم

منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است .

اصل پنجاه و دوم

در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی، عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود منافع و مصالح کودک باید رعایت گردد.

اصل پنجاه و سوم

تولد هر کودک بلافاصله بعد از تولد باید ثبت گردد. اطلاق واژه نامشروع به اطفال ناشی از رابطه آزاد پدر و مادر ممنوع بوده و این کودکان دارای تمامی حقوق همانند سایر کودکان می باشند.

اصل پنجاه و چهارم

هر کودک حق برخورداری از نام، تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها را دارد.

اصل پنجاه و پنجم

کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و بنا بر این اصل، اطلاق کلمه بزه کار به آنان ممنوع بوده و نمی توان آنان را مجازات نمود. دادگاه موظف است اقدامات تأمینی را نسبت به آنان اعمال نماید و شرایط اصلاح رفتار خطرناک و خلاف قانون آنان را فراهم نماید.

اصل پنجاه و ششم

دولت موظف به ایجاد دادگاههای ویژه کودکان، پلیس ویژه کودکان و تدوین قانون آیین دادرسی ویژه کودکان است. محل تشکیل دادگاههای ویژه کودکان با سایر مراجع قضائی باید متفاوت باشد.

اصل پنجاه و هفتم

بازجویی از کودکان بدون حضور یکی از والدین آنها و وکیل مدافع ممنوع بوده و در صورت انجام فاقد اعتبار است.

اصل پنجاه و هشتم

در تمامی امور مربوط به کودکان کسب نظر آنان الزامی است.

اصل پنجاه و نهم

کودکان بی سرپرست بنا به صلاحدید قانون به فرزند خواندگی اشخاص صلاحیتدار در می آیند و پس از آن همانند فرزندان طبیعی و رسمی آنان از حقوق یکسانی برخوردار می باشند.

اصل شصتم

کودکان حق ابراز نظر و عقیده نسبت به مسائل مربوط به خود را دارند و باید به نظرات آنان متناسب با سن و بلوغ آنان بهاء داده شود.

اصل شصت و یکم

کودکان حق برخورداری از اطلاعات، کتب، آثار هنری یا رسانه های تصویری متناسب با سن آنان و ارزشهای اجتماعی را دارند.

اصل شصت و دوم

دولت موظف به حمایت از کودکان در تمامی موارد است، به همین منظور انجمن ملی حمایت از کودکان تشکیل می شود. ریاست این انجمن و اعضای هیئت امنای آن، مستقیماً از جانب صدراعظم تعیین خواهند شد. فعالیت سایر سازمانهای غیر دولتی برای کودکان در چهارچوب قوانین بلامانع است.

اصل شصت و سوم

هر گونه ارتکاب جرم نسبت به کودکان مستوجب اشد مجازات خواهد بود.





عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل شصت و چهارم
کودکان حق تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز را داشته و دولت موظف به تامین امکانات لازم برای آنان است.

فصل چهارم اقتصاد و امور مالی

اصل شصت و پنجم

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
الف. تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب. تنظیم برنامه اقتصادی کشور متناسب با الیتهای اقتصادی جهت تامین شرایط برای اشتغال افراد به کار.
پ. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
ت. تلاش برای خود کفائی کشور، توسعه صادرات بویژه صادرات غیر نفتی و بالا بردن سطح کمی و کیفی تولیدات ملی.
ث. استفاده از دانش و فنون و تربیت افراد متخصص بنا به احتیاج کشور برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی.
ج. تامین امنیت اقتصادی و قانونی لازم جهت سرمایه گذاری اشخاص و ایجاد واحدهای اقتصادی و صنعتی و فراهم نمودن شرایط رقابت آزاد و سالم تجاری و جلوگیری از انحصارگرایی واحدهای اقتصادی که منجر به حذف رقبای آنان گردد.

اصل شصت و ششم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار دولت ایران است تا بنا به مصالح ملی ایران نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده هر یک را قانون معین می کند.

اصل شصت و هفتم

هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.

اصل شصت و هشتم

استفاده از کودکان در امور اقتصادی ممنوع است و دولت موظف به رعایت مصالح زنان در کار آنان است.

اصل شصت و نهم

حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی است. هر گونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن که منتهی به آلودگی محیط زیست یا تخریب آن گردد ممنوع است.

اصل هفتادم

وضع مالیات بنا به قانون انجام می شود و موارد بخشودگی، معافیت و تخفیف مالیاتی را قانون معین می کند.

اصل هفتاد و یکم

بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به کنگره ایران تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل هفتاد و دوم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل هفتاد و سوم

به منظور رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههاییکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی می شود که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری کرده و گزارش تفریق بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به کنگره ایران تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. دیوان محاسبات کشور زیر نظر مستقیم کنگره ایران اداره می شود.



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

فصل پنجم حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل هفتاد و چهارم

حاکمیت ایران متعلق به ملت ایران است و ملت ایران این حق را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند.

اصل هفتاد و پنجم

قوای حاکم در جمهوری ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر رئیس جمهور مطابق با اصول این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگر می باشند.

اصل هفتاد و ششم

اعمال قوه مقننه از طریق ارکان زیر است:

الف. سنا که متشکل از سناتورهای منتخب مردم ایران است.

ب. نشست ملی ایران که متشکل از نمایندگان منتخب مردم ایران است.

این دو رکن مجتمعا کنگره ایران را تشکیل می دهند که مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

به منظور توسعه فرهنگ سیاسی و تمرین دموکراسی و اخذ نظر کودکان در امور مرتبط به آنان نشست مشورتی بنام نشست مشورتی کودکان و نوجوانان که متشکل از کودکان ممیزمنتخب کودکان ایران است تشکیل می شود که زیر مجموعه کنگره ایران محسوب می گردد.

اصل هفتاد و هفتم

در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع اعضای کنگره ایران برسد.

اصل هفتاد و هشتم

اعمال قوه مجریه از طریق صدراعظم و وزراء اداره خواهد شد.

اصل هفتاد و نهم

اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری که بر طبق قوانین تشکیل می شوند تا به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت پردازند.

فصل ششم

قوه مقننه

بخش اول

سنا

اصل هشتادم

به منظور برخورداری حق یکسان تمامی استانهای کشور در امر تدوین قوانین، سنا که متشکل از سناتورها میباشد بطور مستقیم و با رای مخفی ملت ایران تشکیل می گردد. هر استان کشور دارای سه سناتور در سنا می باشد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می کند.

اصل هشتاد و یکم

دوره نمایندگی سناتورهای سنا شش سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور هیچگاه بدون سنا نباشد.

اصل هشتاد و دوم

در صورت تشکیل استان جدید، تعداد سناتورهای آن به سنا اضافه خواهد شد. انتخاب سناتورهای استان جدید بلافاصله پس از تشکیل استان فوق باید صورت بگیرد.

اصل هشتاد و سوم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات سنا با حضور دو سوم سناتورها رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه داخلی مصوب انجام می گیرد. مگر در مواردی که قانون اساسی تصویب امری را موقوف به تشکیل کنگره ایران کرده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی سنا موافقت دو سوم حاضران لازم است.



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل هشتاد و چهارم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه سنا و کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات سنا به وسیله آیین نامه داخلی سنا معین می گردد.

اصل هشتاد و پنجم

سناتورهای سنا باید در نخستین جلسه تشکیل سنا به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضاء نمایند.

بنام خداوند یکتا

من در پیشگاه الهی و در برابر ملت ایران به خدای یکتا سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش متعهد می شوم که پاسدار و نگهبان قانون اساسی جمهوری ایران و منافع ملت ایران باشم و امانتی را که ملت ایران به من سپرده تا جان در بدن دارم به عنوان امینی عادل پاسداری نمایم و در انجام وظایف سناتوری خویش همواره به استقلال و اعتلای کشور خویش بی اندیشم و شجاعانه حقوق ملت خویش را حفظ نموده و همواره خدمتگزار ملت خویش باشم و در گفتار و بیان و نوشته های خویش مدافع آزادی و منافع ملت باشم.

سناتورهایی که در جلسه نخست حضور ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور می یابند مراسم ادای سوگند را بجا آورند.

اصل هشتاد و ششم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد صدراعظم و تصویب سه چهارم مجموع اعضای کنگره ایران انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل سنا، سنای سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل هشتاد و هفتم

مذاکرات سنا باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، به تقاضای صدراعظم یا یکی از وزراء یا ده نفر از سناتورها، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی سنا در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع سناتورها برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

اصل هشتاد و هشتم

صدراعظم و معاونان او و وزراء به اجتماع یا منفردا حق شرکت در جلسات سنا را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که سناتورها لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

اصل هشتاد و نهم

لوائح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به کنگره ایران تقدیم می شود که پس از تصویب نشست ملی ایران برای تصویب به سنا ارسال می شود. سنا خود می تواند بنا به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از سناتورها طرحهای قانونی را مطرح نماید. طرحهای قانونی مطروحه و مصوب نشست ملی ایران برای تصویب به سنا ارسال می شود. طرحهای مطروحه توسط سنا پس از تصویب به نشست ملی ایران جهت تصویب ارسال می شود.

اصل نودم

طرحهای قانونی و پیشنهادهای و اصلاحاتی که سناتورها در خصوص لوائح قانونی یا مصوبات نشست ملی ایران می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش آنها می انجامد، در صورتی قابل طرح درسنا می باشد که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم باشد.

اصل نود و یکم

هر سناتور در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل نود و دوم

سمت سناتوری قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. سناتورهای سنا در ایفای وظایف سناتوری در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرانی که در سنا یا در مطبوعات و رسانه های گروهی مطرح می کنند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف سناتوری خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود.

بخش دوم

نشست ملی ایران

اصل نود و سوم

نشست ملی ایران از نمایندگان ملت ایران که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل نود و چهارم

تعداد نمایندگان نشست ملی سیصد نفر است که پس از گذشت هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

اصل نود و پنجم

دوره نمایندگی نشست ملی ایران چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور هیچگاه بدون نشست ملی نباشد.

اصل نود و ششم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات نشست ملی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه داخلی مصوب انجام می گیرد. مگر در مواردی که قانون اساسی تصویب امری را موقوف به تشکیل کنگره ایران کرده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی نشست ملی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل نود و هفتم

ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه نشست ملی و کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات نشست ملی به وسیله آیین نامه داخلی نشست ملی معین می گردد.

اصل نود و هشتم

نمایندگان نشست ملی باید در نخستین جلسه تشکیل نشست ملی به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضاء نمایند.

بنام خداوند یکتا

من در پیشگاه الهی و در برابر ملت ایران به خدای یکتا سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش متعهد می شوم که پاسدار و نگهبان قانون اساسی جمهوری ایران و منافع ملت ایران باشم و امانتی را که ملت ایران به من سپرده تا جان در بدن دارم به عنوان امینی عادل پاسداری نمایم و در انجام وظایف نمایندگی خویش همواره به استقلال و اعتلای کشور خویش بی اندیشم و شجاعانه حقوق ملت خویش را حفظ نموده و همواره خدمتگزار ملت خویش باشم و در گفتار و بیان و نوشته های خویش مدافع آزادی و منافع ملت باشم .
نمایندگان هایی که در جلسه نخست حضور ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور می یابند مراسم ادای سوگند را بجا آورند.

اصل نود و نهم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد صدراعظم و تصویب سه چهارم مجموع اعضای کنگره ایران انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل نشست ملی ، نشست ملی سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل صدم

مذاکرات نشست ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر شود . در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید ، به تقاضای صدراعظم یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی نشست ملی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

اصل صد و یکم

صدراعظم و معاونان او و وزراء به اجتماع یا منفردا حق شرکت در جلسات نشست ملی را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

اصل صد و دوم

لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به کنگره ایران تقدیم می شود که پس از تصویب نشست ملی ایران برای تصویب به سنا ارسال می شود. نشست ملی خود می تواند بنا به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان طرحهای قانونی را مطرح نماید. طرحهای قانونی مطروحه و مصوب نشست ملی برای تصویب به سنا ارسال می شود. طرحهای مطروحه توسط سنا پس از تصویب به نشست ملی ایران جهت تصویب ارسال می شود.

اصل صد و سوم

طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی یا مصوبات سنا عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش آنها می انجامد، در صورتی قابل طرح در نشست ملی می باشد که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم باشد .



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل صد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. نمایندگان نشست ملی در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در نشست ملی یا در مطبوعات و رسانه‌های گروهی مطرح می‌کنند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود.

بخش سوم

کنگره ایران

اصل صد و ششم

کنگره ایران متشکل از سناتورهای سنا و نمایندگان نشست ملی ایران است. کنگره دارای شخصیت مستقل از سنا و نشست ملی است و وظایف آن قابل انتقال به هیچ نهاد دیگری نمی‌باشد. رئیس کنگره ایران که تنها مسئولیت اداره جلسات کنگره را بر عهده دارد و حق رای در مصوبات کنگره ندارد توسط رئیس جمهور به مدت دو سال انتخاب می‌شود. او به همراه روسای سنا و نشست ملی ایران هیئت رئیسه کنگره ایران را تشکیل می‌دهند. جلسات کنگره ایران با حضور دو سوم مجموع اعضای آن رسمیت می‌یابد و نحوه اداره جلسات آن را آیین نامه داخلی مصوب اعضا تعیین می‌کند.

اصل صد و هفتم

لوائح دولتی و طرحهای سنا و نشست ملی ایران پس از تصویب در سنا و نشست ملی ایران و امضای صدر اعظم و پس از طی پانزده روز از انتشار آن در روزنامه رسمی ایران به عنوان قانون شناخته شده و لازم الاجرا می‌باشند. اختیار تدوین قوانین را نمی‌توان به شخص یا هیئتی واگذار نمود. در موارد ضروری سنا و نشست ملی می‌توانند اختیار تصویب قوانین را به کمیسیونهای داخلی مشترک خود تفویض نمایند، در این صورت این قوانین در صورتی که سنا و نشست ملی تعیین می‌نمایند بصورت آزمایشی اجراء می‌شوند و تصویب نهایی آنها با سنا و نشست ملی است.

اصل صد و هشتم

وظایف کنگره ایران به شرح زیر می‌باشند:

الف. شرح و تفسیر قوانین عادی. مفاد این بند مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق و اجرای عدالت، از قوانین می‌کنند نیست.

ب. تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور.

پ. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادهای و موافقت نامه‌های بین المللی

ت. تصویب هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط آنکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند. انجام این امر باید به تصویب چهار پنجم اعضای کنگره ایران برسد.

ث. برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و در شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب اعضای کنگره موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن در هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از کنگره ایران کسب مجوز نماید.

ج. گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلا عوض داخلی یا خارجی از طرف دولت باید با تصویب کنگره باشد.

چ. دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات باید با تصویب کنگره ایران باشد.

ح. تصویب استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت.

خ. انتقال بناها و نفایس ملی به دیگران ممنوع است. برای انتقال آنان در صورتی که منحصر به فرد نباشند تصویب اعضای کنگره ایران لازم است.

د. تعیین صدراعظم و اعطای رای اعتماد به هیئت وزیران.

ذ. پرسش از صدراعظم در صورت خواست یک چهارم اعضای کنگره و هر یک از وزیران در صورت خواست هر عضو کنگره. صدراعظم یا وزیر موظف است در کنگره حاضر شده و به پرسشها پاسخ دهد و این پاسخ نباید در مورد صدراعظم بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه با تشخیص کنگره.

ر. تعیین سه قاضی از نه قاضی دیوان عالی قانون اساسی.

ز. بررسی و تصویب درخواست استعفاء صدراعظم



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و نهم

صدراعظم برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از کنگره رای اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از کنگره برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند .

اصل صد و دهم

الف. اعضای کنگره می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در کنگره است که به امضای حداقل ده نفر از اعضای کنگره رسیده باشد. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در کنگره حاضر شود و به آن پاسخ بگوید و از کنگره رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، اعضای مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که کنگره مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر کنگره رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شوند. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله پس از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

ب. در صورتی که حداقل یک سوم از اعضای کنگره صدراعظم را در مقام اجرای وظائف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، صدر اعظم باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در کنگره حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات اعضای موافق و مخالف و پاسخ صدراعظم، اکثریت دو سوم اعضاء به عدم کفایت صدراعظم رای دادند صدراعظم از مقام خود عزل خواهد شد.

اصل صد و یازدهم

مذاکرات کنگره ایران باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، به تقاضای صدراعظم یا یکی از وزراء یا ده نفر از اعضاء، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.

مصوبات جلسه غیر علنی کنگره در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع اعضاء برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

بخش چهارم

نشست مشورتی کودکان و نوجوانان

اصل صد و دوازدهم

به منظور تامین نظر کودکان در امور مربوط به آنان و توسعه فرهنگ سیاسی ملی و تمرین دموکراسی نشست مشورتی کودکان و نوجوانان متشکل از کودکان ما بین دوازده سال تا هجده سال ایرانی، که به مدت دو سال انتخاب می شوند، تشکیل می شود.

نشست مشورتی کودکان و نوجوانان دارای سیصد عضو است که نحوه و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و انتخابات را قانون معین می کند.

اصل صد و سیزدهم

ریاست نشست مشورتی کودکان و نوجوانان را هیات رئیسه ای از میان اعضاء که بنا به آیین نامه داخلی آن انتخاب می شوند بر عهده خواهد داشت.

اصل صد و چهاردهم

نشست مشورتی کودکان و نوجوانان زیر مجموعه کنگره ایران محسوب می شود. سنا و نشست ملی در مواردی که لوایح و طرحها مربوط به کودکان است، آن را جهت بررسی و اخذ نظر کودکان به نشست مشورتی کودکان و نوجوانان ارسال می دارند. نشست مشورتی کودکان و نوجوانان پس از بررسی، نظرات خود را به کنگره ارسال می دارد. نشست مشورتی کودکان و نوجوانان در مواردی که تشخیص می دهد، میتواند خود اقدام به طرح نظر خویش در قالب طرح مشورتی نماید. این گونه طرحها با درخواست حداقل ده نفر از نمایندگان آن قابل طرح در نشست مشورتی کودکان و نوجوانان است.

اصل صد و پانزدهم

آیین نامه مربوط به نحوه اداره جلسات و بررسی طرحها و لوایح در نشست مشورتی کودکان و نوجوانان را کنگره ایران تنظیم و تصویب مینماید. اعضای نشست می توانند نظرات اصلاحی خود را که حداقل بیست نفر از اعضاء آن را امضاء نموده اند در نشست مطرح نموده که پس از تصویب جهت بررسی به کنگره ایران تقدیم گردد.



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

فصل هفتم شوراها

اصل صد و شانزدهم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و حدود وظایف و اختیارات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارشی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند .

اصل صد و هفدهم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هم آهنگ آنان ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود . نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند .

اصل صد و هجدهم

شورای عالی استانها میتواند در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به سنا و نشست ملی ایران پیشنهاد نماید .

اصل صد و نوزدهم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراهای ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .

اصل صد و بیستم

تصمیمات شوراهای نباید مخالف قانون اساسی و قوانین عادی کشور باشد .

اصل صد و بیست و یکم

انحلال شوراهای جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراهای و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند . شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دیوان عالی قانون اساسی شکایت کند .

فصل هشتم

رئیس جمهور

اصل صد و بیست و دوم

عالی ترین مقام کشور که ریاست کشور را بر عهده دارد و وظیفه پاسداری از قانون اساسی بر عهده اوست ، رئیس جمهور است . رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یکدوره بلامانع است . رئیس جمهور باید ایرانی الاصل و تبعه ایران و دارای حسن شهرت باشد .

اصل صد و بیست و سوم

رئیس جمهور از میان چهره های فرهنگی کشور باید باشد و نمی تواند عضو هیچ یک از احزاب سیاسی کشور بوده و باشد .

اصل صد و بیست و چهارم

شخص برگزیده برای مقام ریاست جمهوری در برابر صدراعظم ، اعضای دیوان عالی قانون اساسی ، کنگره ایران ، رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور و دولت پس از ادا سوگند به عنوان رئیس جمهور انجام وظیفه خواهد نمود . متن سوگند نامه رئیس جمهور به قرار زیر است :

به نام خداوند یکتا

من در پیشگاه خداوند یکتا و در برابر ملت ایران به عنوان رئیس جمهوری ایران به خداوند یکتا سوگند یاد می کنم که پاسدار جمهوری ایران و قانون اساسی کشورم باشم ، هرگز در امر سیاست دخالت نکنم و به وظایف قانونی خویش پایبند بوده و تا سر حد جان از منافع ملی کشور و ملت حمایت نموده و تلاش برای اعتلای کشورم نمایم . از هرگونه خودکامگی پرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور دولت را یاری دهم و دشمنان کشور و ملت را دشمن بدارم و دوستان آنان را دوست بدارم و هرگز از یاد نبرم که در برابر قانون همانند همه ایرانیان می باشم و از مزیتی برخوردار نیستم .



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و بیست و پنجم
رئیس جمهور همیشه با لقب رئیس جمهور خوانده می شود و بکار بردن القاب دیگر برای وی ممنوع و جرم محسوب شده و متخلف مجازات خواهد شد.

اصل صد و بیست و ششم
رئیس جمهور در برابر قانون همانند همه ملت ایران هستند و از هیچ نوع مزیتی برخوردار نمی باشند . محل زندگی او و بودجه مربوط به وی را دولت معین نموده که باید به تصویب سنا و نشست ملی ایران برسد .

اصل صد و بیست و هفتم
وظایف و اختیارات رئیس جمهور به قرار زیر است :
الف . پاسداری از قانون اساسی که این امر را از طریق انتخاب سه قاضی از نه قاضی دیوان عالی قانون اساسی انجام خواهد داد .

ب . نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه
پ . امضای حکم صدراعظم پس از انتخاب توسط کنگره ایران
ت . عفو یا تخفیف مجازات محکومین بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه
ث . نصب و عزل و قبول استعفای رئیس کنگره ایران
ج . اعطای نشانهای ملی ایران
چ . دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی پس از تصویب کنگره ایران.
رئیس جمهور نمی تواند وظایف خود را به شخص دیگری محول نماید .

اصل بیست و هشتم
هر گاه رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا از وظایف خود تعدی نماید ، یا در امر سیاست و حکومت دخالت کند از مقام خویش عزل خواهد شد . تشخیص موارد فوق بر عهده دیوان عالی قانون اساسی می باشد .

اصل صد و بیست و نهم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور ، دولت موظف به برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید ظرف مدت یکماه می باشد . در این مدت کفالت رئیس جمهور را تا انتخاب رئیس جمهور جدید شورایی مرکب از صدراعظم ، رئیس قوه قضائیه ، رئیس نشست ملی ، رئیس سنا و یکی از قضات دیوان عالی دادگستری به ریاست صدراعظم بر عهده خواهد داشت .

فصل نهم قوه مجریه بخش اول صدراعظم و وزراء

اصل صد و سی ام
پس از رئیس جمهور ، صدراعظم عالی ترین مقام رسمی و بالاترین مقام سیاسی کشور و رئیس قوه مجریه می باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد .

اصل صد و سی و یکم
صدراعظم برای مدت شش سال از جانب کنگره ایران انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی بلامانع است .

اصل صد و سی و دوم
صدراعظم از میان افرادی که دارای شرایط زیر هستند انتخاب می شود :
ایرانی الاصل ، تبعه ایران ، عضویت در یکی از احزاب سیاسی کشور ، مدیر و مدبر ، دارای حسن شهرت و درجه دکتری

اصل صد و سی و سوم
کنگره ایران از میان افرادی که دارای شرایط مندرج در اصل صد و سی و پنجم هستند فردی را به عنوان صدراعظم برمیگزیند . شخص فوق پس از ادای سوگند در برابر کنگره و امضای حکم او توسط رئیس جمهور به عنوان صدراعظم ایران به مدت شش سال انجام وظیفه خواهد کرد . متن سوگند نامه صدراعظم به قرار زیر است :



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

بنام خداوند یکتا

من به عنوان صدراعظم ایران که از جانب برگزیدگان ملت ایران برگزیده شده ام در پیشگاه خداوند یکتا و در برابر ملت ایران سوگند یاد می کنم که وظایف خویش را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین کشور انجام داده ، از قانون اساسی پاسداری نموده و شرایط اجرای تمامی اصول آن را فراهم نمایم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته بکار گیرم و خود را وقف خدمت به ملت ایران و اعتلای کشور کنم . از حق پشتیبانی کرده و عدالت را گسترش دهم . از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با یاری ملت ایران قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشم و تا سر حد جان از منافع ملت و کشورم دفاع نمایم و این امانت را پس از خود به برگزیده دیگر برگزیدگان ملت ایران بسپارم .

اصل صد و سی و چهارم

صدراعظم در حدود اختیاراتی و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت ایران و کنگره ایران مسئول است .

اصل صد و سی و پنجم

صدراعظم موظف است مصوبات کنگره ایران ، سنا و نشست ملی ایران یا نتیجه همه پرسشی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و در اختیار مسئولین بگذارد .

اصل صد و سی و ششم

تمامی مصوبات کنگره ایران ، سنا و نشست ملی ایران باید به امضای صدراعظم برسد . از آنجائیکه او در برابر مسئولیت خود مسئول است می تواند در صورت صلاحدید با ذکر دلایل مصوبه فوق را امضاء ننماید . در این صورت اگر کنگره یا سنا یا نشست ملی نسبت به وتوی صدراعظم اعتراض داشته باشند می توانند به دیوان عالی قانون اساسی مراجعه نموده و درخواست رسیدگی نمایند . رای دیوان برای همگان لازالتباع می باشد .

اصل صد و سی و هفتم

صدراعظم می تواند در اجرای وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد .

اصل صد و سی و هشتم

امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب کنگره ایران با صدراعظم یا نماینده قانونی اوست .

اصل صد و سی و نهم

صدراعظم مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد .

اصل صد و چهلم

صدراعظم می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات صدراعظم و هیئت وزیران خواهد بود .

اصل صد و چهل و یکم

سفرا به پیشنهاد وزیر روابط بین الملل و تصویب صدراعظم تعیین می شوند . صدراعظم استوارنامه سفرا را امضاء می کند و استوارنامه سفرای کشورهای دیگر را می پذیرد .

اصل صد و چهل و دوم

وظایف زیر نیز بر عهده صدراعظم است :

- الف . تعیین سیاستهای کلی جمهوری ایران
- ب . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی دولت ایران
- پ . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
- ت . تعیین سه قاضی از نه قاضی دیوان عالی قانون اساسی
- ث . نصب و عزل و قبول استعفای :

الف . رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران

ب . رئیس پلیس ملی ایران

پ . رئیس و اعضای هیئت امنای انجمن ملی حمایت از کودکان

ت . رئیس آژانس اطلاعات و امنیت ملی ایران

ث . رئیس آژانس ملی امداد ایران

ج . رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری ایران





عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

ح . فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری، فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری و دیگر فرماندهان عالی ارتش جمهوری
ج . فرمان همه پرسی
چ . فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری ایران

اصل صد و چهل و سوم
صدراعظم استعفای خویش را به کنگره ایران تقدیم میکند و تا زمانیکه استعفای او به تصویب کنگره ایران نرسیده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد .

اصل صد و چهل و چهارم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه صدر اعظم ، کنگره ایران موظف به انتخاب صدراعظم جدید ظرف مدت ده روز می باشد . در این مدت کفالت صدراعظم را تا انتخاب صدراعظم جدید وزیر کشور با حفظ سمت خود بر عهده خواهد داشت . در این مدت هیچ یک از وزرا و معاونان صدراعظم حق استعفاء نخواهند داشت . در صورت فوت وزیر کشور در این مدت وزیر روابط بین الملل کفالت صدراعظم را برعهده خواهد داشت .

اصل صد و چهل و پنجم
وزراء توسط صدراعظم تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به کنگره ایران معرفی می شوند با تغییر اعضای کنگره ایران ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزراء و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند .

اصل صد و چهل و ششم
ریاست هیئت وزراء با صدراعظم است که بر کار وزراء نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزراء و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزراء ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند . صدراعظم موظف به معرفی وزراء حداکثر پانزده روز از زمان ادای سوگند به کنگره ایران می باشد .
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر و تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیئت وزراء که به پیشنهاد صدراعظم اتخاذ می شود لازم الاجرا است .
صدراعظم در برابر کنگره ایران مسئول اقدامات هیئت وزراء است .

اصل صد و چهل و هفتم
وزراء نا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، کنگره ایران به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند . استعفای هیئت وزراء یا هر یک از آنان به صدراعظم تسلیم می شود و هیئت وزراء تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد .
صدراعظم می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه کفیل تعیین نماید .

اصل صد و چهل و هشتم
صدراعظم می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزرای جدید از کنگره ایران رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد کنگره ایران به دولت نیمی از وزراء تغییر نمایند باید مجدداً از کنگره ایران برای هیئت وزراء تقاضای رای اعتماد کند .

اصل صد و چهل و نهم
هریک از وزراء مسئول وظایف خاص خویش در برابر صدراعظم و کنگره ایران است و در اموری که به تصویب هیئت وزراء می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .

اصل صد و پنجاهم
علاوه بر مواردی که هیئت وزراء یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیئت وزراء حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزراء ، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد .
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید صدراعظم لازم الاجرا است .
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس کنگره ایران می رسد تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزراء بفرستد .



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و پنجاه و یکم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزراء است و باید به اطلاع کنگره ایران برسد . در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب سنا و نشست ملی برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند .

اصل صد و پنجاه و دوم

رسیدگی به اتهام صدراعظم و معاونان او و وزراء در مورد جرائم عادی با اطلاع کنگره ایران در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود .

اصل صد و پنجاه و سوم

صدراعظم ، معاونان او ، وزراء و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی نشست ملی ایران و سناتوری سنا و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی از این حکم مستثنی است .

اصل صد و پنجاه و چهارم

دارائی رئیس جمهور ، صدراعظم ، معاونان صدراعظم ، وزراء و همسر و فرزندان آنان ، نمایندگان نشست ملی ایران ، سناتورهای سنا و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد .

بخش دوم

ارتش جمهوری ایران

اصل صد و پنجاه و پنجم

ارتش جمهوری ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران را بر عهده دارد .

اصل صد و پنجاه و ششم

هیچ فرد خارجی به عضویت ارتش جمهوری ایران و پلیس ملی ایران پذیرفته نمی شود . تمامی افراد درخواست کننده عضویت باید ایرانی الاصل و تبعه ایران باشند

اصل صد و پنجاه و هفتم

استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور در صورت رعایت عمل متقابل از جانب کشور خارجی امکان پذیر است ، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی بطور یکطرفه در ایران ممنوع است .

اصل صد و پنجاه و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، تولیدی و عمرانی در حدی که به آمادگی ارتش لطمه نزند استفاده کند .

اصل صد و پنجاه و نهم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر آنها ممنوع است .

اصل صد و شصتم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل صد و شصت و یکم

سرباز فرزند میهن است ، دولت موظف به فراهم نمودن بهترین امکانات برای سربازان در دوره خدمت آنان است . شخصیت سرباز ، شخصیت ملی است و باید در همه جا به آن ارج نهاده شود . استفاده از سربازان در اموری که ارزش آنان را در نظر اذهان عمومی پایین آورد ممنوع است .

اصل صد و شصت و دوم

تمامی افرادی که به خدمت ارتش جمهوری ایران در می آیند چه بطور دائم و چه برای انجام خدمت وظیفه عمومی باید پس از دوره آموزش خود سوگند نامه زیر خوانده و امضاء نمایند :



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

بنام خداوند یکتا

من به عنوان سرباز میهنم ایران ، در پیشگاه خداوند و در برابر ملت ایران سوگند می خورم که به کشور و ملت و قانون اساسی ایران تا لحظه ای که جان در بدن دارم وفا دار بوده ، تا آخرین قطره خون خویش میهنم را در برابر دشمنان حفظ نمایم و هرگز از جبهه جنگ فرار نکرده و تسلیم نشوم . هرگز در برابر هموطنم نایستم و خائنان به ایران را همانند دشمنان ایران نابود نمایم . از تمامیت ارضی ایران دفاع کرده و هرگز در انجام رسالت خویش شرافت انسانی را فراموش نکنم و دست خویش را به خون غیر نظامیان خارجی در جنگ آلوده ننمایم .

فصل دهم

سیاست خارجی جمهوری ایران

اصل صد و شصت و سوم

سیاست جمهوری ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی ، و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، رعایت اصول بشردوستانه و روابط صلح آمیز با سایر دول استوار است .

اصل صد و شصت و چهارم

هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است .

اصل صد و شصت و پنجم

دولت ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می خواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران و مقررات بین المللی خائن ، تبهکار و جنایتکار شناخته شوند .

فصل یازدهم

دیوان عالی قانون اساسی

اصل صد و شصت و ششم

به منظور پاسداری از قانون اساسی ، حل و فصل اختلافات بین قوا ، دیوان عالی قانون اساسی متشکل از نه قاضی تشکیل میگردد .

اصل صد و شصت و هفتم

ترتیب انتخاب قضات دیوان عالی قانون اساسی به قرار زیر است :
سه نفر بنا به انتخاب رئیس جمهور ، سه نفر بنا به انتخاب کنگره ایران ، سه نفر بنا به انتخاب صدراعظم

اصل صد و شصت و هشتم

قضات فوق از میان حقوقدانانی که دارای شرایط ذیل باشند انتخاب خواهند شد :

الف . ایرانی الاصل و تبعه ایران

ب . دارای درجه دکتری حقوق

پ . سابقه حداقل بیست و پنج سال خدمت قضایی یا اشتغال فعال به وکالت دادگستری

ت . حسن شهرت

اصل صد و شصت و نهم

وظایف دیوان عالی قانون اساسی به شرح زیر است :

الف . تفسیر قانون اساسی در زمان بروز شبهه بنا به خواست کنگره ایران ، رئیس جمهور ، صدراعظم یا رئیس قوه قضائیه
ب . حل و فصل اختلاف بین کنگره ایران و صدراعظم در زمان استفاده صدراعظم از حق وتوی خویش و عدم امضای مصوبه

سنا و نشست ملی

پ . رسیدگی به شکایت شوراها که نسبت به انحلال خویش توسط دولت شکایت دارند

ت . حکم به انحلال احزاب به دلیل عدم رعایت اصول قانون اساسی

ث . حکم به عزل رئیس جمهور ، صدراعظم یا هر مقام دیگر در زمان شکایت از آنان به دلیل عدم رعایت اصول قانون اساسی و تخلف از آن

ج . رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی

چ . وظایف دیگری که در اصول دیگر این قانون به او محول شده یا بر اساس قوانین عادی به آن محول می شود .



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و هفتادم

قضات دیوان عالی قانون اساسی برای مدت شش سال انتخاب می شوند و انتخاب آنان تنها برای یک دوره متوالی دیگر امکان پذیر خواهد بود . قضات فوق پس از انتخاب در برابر رئیس جمهور، صدراعظم و کنگره ایران ادای سوگند می کنند و متن سوگندنامه را امضاء می کنند . متن سوگند نامه به قرار زیر است :

بنام خداوند یکتا

من به عنوان قاضی دیوان عالی قانون اساسی در پیشگاه خداوند یکتا و در برابر ملت ایران سوگند می خورم که پاسدار قانون اساسی ایران و منافع ملت ایران باشم ، عدالت را گسترش داده و هرگز در رای خویش عدالت و انصاف و شرافت انسانی را فراموش نکنم .

فصل دوازدهم

قوه قضائیه

اصل صد و هفتاد و یکم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

- الف . رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .
- ب . احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی های مشروع
- پ . کشف جرم و تعقیب و مجازات و برقراری اقدامات تأمینی نسبت به مجرمین
- ث . اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اصل صد و هفتاد و دوم

ریاست قوه قضائیه از جانب رئیس جمهور برای مدت چهار سال از افرادی که دارای شرایط ذیل هستند انتخاب می شود :

- الف. دارای درجه دکتری حقوق
- ب . ایرانی الاصل و تبعه ایران
- پ . داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه قضائی یا اشتغال فعال به وکالت دادگستری
- ت . حسن شهرت

اصل صد و هفتاد و سوم

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است :

- الف . ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای مندرج در اصل صد و هفتاد و سوم.
- ب . استخدام قضات عادل و شایسته و متخصص و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قوانین .
- پ . تهیه لوایح قضائی

اصل صد و هفتاد و چهارم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل صد و هفتاد و پنجم

وزیر رابط در امور قضائی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد که از جانب صدر اعظم انتخاب می شود . اداره مسائل مالی ، اداری و بطور کلی تمامی مسائل مربوط به قوه قضائیه متعلق به رئیس قوه قضائیه است و او نمی تواند آنها را به شخص دیگری منتقل نماید .

اصل صد و هفتاد و ششم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .

اصل صد و هفتاد و هفتم

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از میان افرادی که دارای شرایط ذیل می باشند توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت وی با قضات دیوان عالی کشور برای مدت چهار سال انتخاب می شوند :

ایرانی الاصل و تبعه ایران ، دارای درجه دکتری حقوق ، داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه قضائی یا اشتغال فعال به وکالت دادگستری و حسن شهرت



عدلان پارسا نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

اصل صد و هفتاد و هشتم

شرایط و صفات قاضی را قانون مشخص خواهد نمود .

اصل صد و هفتاد و نهم

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت میگیرد .

اصل صد و هشتادم

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل صد و هشتاد و یکم

قاضی باید کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل صد و هشتاد و دوم

رسیدگی به تمامی جرائم با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیئت منصفه را قانون مشخص می کند .

اصل صد و هشتاد و سوم

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .

اصل صد و هشتاد و چهارم

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه ها دولتی که مخالف با قوانین عادی و قانون اساسی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عالی قانون اساسی بخواهد .

اصل صد و هشتاد و پنجم

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر بنا به قانون ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران خواهد شد و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل صد و هشتاد و ششم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش جمهوری ایران ، پلیس ملی ایران ، آژانس اطلاعات و امنیت ملی ایران محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می شود ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور است و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

اصل صد و هشتاد و هفتم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام ، سازمان بازرسی کل ایران ، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند .

اصل صد و هشتاد و هشتم

در تمامی مراحل دادرسی سه مرحله نخستین ، استیناف و فرجام خواهی باید رعایت گردد . نمی توان هیچ یک از این مراحل را حتی با وضع قوانین حذف نمود . وجود مقام دادستان در زیر مجموعه دادستان کل کشور اجباری است و نمی توان حتی با وضع قوانین آن را حذف نمود .

فصل سیزدهم

رادیو و تلویزیون ملی ایران

اصل صد و هشتاد و نهم

در رادیو و تلویزیون ملی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار و انتقال صحیح اخبار با رعایت مصالح کشور و پابندی به ارزشهای اجتماعی باید رعایت گردد . نصب و عزل رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران با صدراعظم است . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند .



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

فصل چهاردهم نشان های ملی ایران

اصل صد و نودم

به منظور تجلیل از قهرمانان ملی و اندیشمندان و کسانی که جهت اعتلای ایران تلاش نموده اند ، به آنان نشان های ملی به قرار زیر داده می شود :

الف . نشان عالی شهسوار

این نشان عالی ترین نشان ایران است که به قهرمانان و کسانی که در راستای اعتلای ایران تلاش نموده اند اعطا می شود . افراد فوق از جانب صدراعظم به رئیس جمهور جهت دریافت این نشان معرفی می شوند . افرادی که موفق به دریافت این نشان می گردند موظف به قرار دادن لقب شهسوار پیش از نام خود هستند .

ب . نشان عالی ایرانمهر

این نشان به اشخاصی که در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ادبی و هنری خدمات شایسته ای به ایران نموده اند اعطا می گردد. افراد فوق از جانب صدراعظم به رئیس جمهور جهت دریافت این نشان معرفی می شوند . افرادی که موفق به دریافت این نشان می گردند موظف به قرار دادن لقب ایرانمهر پیش از نام خود هستند .

فصل پانزدهم شورای عالی امنیت ملی ایران

اصل صد و نود و یکم

به منظور تامین منافع ملی ایران و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست صدراعظم ، با وظایف زیر تشکیل می گردد :

الف . تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از جانب صدراعظم

ب . هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی .

ت . بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از :

الف . صدر اعظم

ب . رئیس ستاد کل ارتش جمهوری ایران

پ . رئیس پلیس ملی ایران

ت . رئیس آژانس اطلاعات و امنیت ملی ایران

ث . مسئول امور برنامه و بودجه

ج . وزیر کشور و روابط بین الملل

چ . رئیس قوه قضائیه

ح . رئیس سنا

خ . رئیس نشست ملی ایران

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هر یک از شورا های فرعی با صدراعظم است .

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید صدراعظم لازم الاجرا می باشد .

فصل شانزدهم بازنگری در قانون اساسی

اصل صد و نود و دوم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می شود :
در صورت نیاز به اصلاح اصولی از قانون اساسی بنا به مصلحت ملی و تصویب سه چهارم اعضای کنگره ایران رئیس جمهور شورای بازنگری قانون اساسی را با ترکیب زیر تشکیل میدهد :

الف . قضات دیوان عالی قانون اساسی

ب . صدر اعظم

پ . روسای سنا و نشست ملی ایران

پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران
عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر



عدلان پارسا
نویسنده و پژوهشگر

adlanparsa@yahoo.com

ت. رئیس قوه قضائیه
ث. رئیس کانون وکلای مرکز
ج. سه اقتصاددان مشهور کشور
ریاست این شورا با صدراعظم است. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا برای تصویب ملت ایران به همه پرسبی گذاشته می شود و در صورتی که حداقل شصت در صد از رای دهندگان به تغییرات فوق رای دادند تصویب می شوند. اصول کلی قانون اساسی و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییرناپذیر است.

نگارنده
پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران
عدلان پارسا